廉洁承诺书

北京汽车动力总成有限公司：

北京汽车动力总成有限公司（以下简称：北汽动力）秉承依法治企、合规经营的理念，持续规范工作人员廉洁从业行为，与合作单位携手，共同营造健康诚信、廉洁合规的运营环境，实现公正公平、互利共赢。我方与北汽动力建立合作关系，成为北汽动力的合作伙伴，我们认可北汽动力的经营理念，做出如下承诺：

1、承诺人严格遵守国家相关法律法规及北汽动力廉洁从业方面的各项制度规定，并促使承诺人的关联方同样遵守上述法律法规及制度规定，积极配合北汽动力共同打造廉洁从业经营环境。

2、承诺人承诺不会通过承诺人或关联方的雇佣人员或第三方对北汽动力工作人员实施任何违反廉洁从业要求的行为。主要包括：

（1）向北汽动力工作人员及其利害关系人行贿，提供或承诺给予“酬金”“回扣”“佣金”或其他各种形式的现金或现金等价物，包括但不限于银行卡、消费卡/券、购物卡、充值卡、其他可供使用或消费的充值、储值卡及其他形态的有价礼券或证券等；

（2）邀请北汽动力工作人员及其利害关系人至会所、高尔夫球场等休闲娱乐场所进行招待，或其他对执行公务有影响的宴请等；

（3）免费或低价安排北汽动力工作人员及其利害关系人旅游、度假、健身等娱乐活动；

（4）向北汽动力工作人员及其利害关系人提供其他有形或无形的利益，包括但不限于给予长期借款、解决住房机会、迁移户口、车辆购置或使用、调动工作、职务提拔、借物办私事、安排出国留学、享受免费的服务等方面的利益，以及给予荣誉、名誉、称号、资格、地位、特权等；

（5）项目合作过程中，违规为北汽动力工作人员及其利害关系人个人或其控制的企业提供商务合作机会，或以其他方式进行利益输送；

（6）以兼职等名义，违规向北汽动力工作人员及其利害关系人支付劳务费、咨询费、讲课费等报酬；

（7）对北汽动力工作人员及其利害关系人进行其他违规违纪违法的行为。

前述利害关系人是指与北汽动力工作人员具有亲属关系以及其他共同利益或特定关系人，具体范围按照相关法律法规及党内法规解释。

3、北汽动力一旦发现承诺人存在违反本承诺书第 2 条所列行为，有权立即终止与承诺人的任何谈判，或无条件解除与承诺人签订的任何合同，且不承担任何责任。若因该等行为承诺人获得任何收益或给北汽动力造成损失，应将相应收益退还北汽动力或赔偿相应损失。

同时，承诺人应承担违反第 2 条所列行为的违约责任，向北汽动力支付违约金。违约金金额由北汽动力结合实际情况，按照以下三种计算方式之一确定：①承诺人因该等行为给北汽动力造成损失金额的（3至5）倍；②承诺人因“行贿送礼”“招待宴请”“利益输送”等违反本承诺行为经查实确定的违规违纪违法金额的（5至10）倍；③合同金额或投标金额的（20%、25%、30%）。

承诺人应当自北汽动力发现违反承诺行为之日或收到北汽动力相关通知之日起 15 个工作日内退还相关收益、赔偿损失以及支付违约金。

4、北汽动力有权将违反本承诺书的承诺人列入“黑名单”，禁止承诺人今后参与北汽动力的任何项目。

5、对于承诺人涉嫌违反本承诺书，相关人员被纪律审查或监察调查的，北汽动力有权暂停相应合同付款，暂停合同付款期间，承诺人应继续按照合同约定履行相应义务，不再向北汽动力追究暂停付款相应责任，包括但不限于违约金、逾期利息等。

6、承诺人承诺积极配合并接受北汽动力对相关涉嫌违反本承诺以及违规违纪违法问题线索的核查调查工作，包括谈话核实、提供项目财务账簿记录以及相关书证材料等。

7、承诺人承诺为与北汽动力建立合作关系而提供给北汽动力的任何信息材料真实、完整、准确、合法、有效。

8、承诺人发现北汽动力工作人员存在索贿等不廉洁行为，应及时向北汽动力纪检部门及法律合规部门反映。北汽动力将严格按照相关规定对反映人信息予以保密，并维护其合法权益。对于包庇隐瞒上述不廉洁行为的承诺人，北汽动力有权对合作单位进行负面考核评价、减少合作机会等措施。

愿与北汽动力友好合作，共同营造风清气正的营商环境，实现互惠互利，携手推动合作项目高质量顺利完成。

承诺人确认，本《廉洁承诺书》经法定代表人或授权代表签字并盖章后生效，承诺人完全认可并愿意遵守本《廉洁承诺书》中的全部内容。在承诺人与贵方签订任何合作协议后，将自动成为相关协议的附件。

承诺人（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字)：

日期：